

עין משפט ונר מצוה

למ א מיי פ"ג מהל' מירות הלכה ד:
בב מיי שם הלכה ח:
מא ג ד מיי פכ"ה מהל' מכירה הלכה [ג] ג
סמג ענין פס פושטע ח"מ
סי' ריד סעף ג וסעף יא:

מוסף רש"י

לא את הבור ולא את הדות. המוכר את הבית לא מכר את הבור שבה או את הדות. בור בחפירה בלא נכון כמל"ס. ודות צנבין (וערבין יט.). אע"פ שכתב לו עומקא ורומא. כדאוקמה רב דמי צנמרא דעומקא ורומא כסתמא לא קני ואהני עומקא ורומא למקני עומקא ורומא ולא למקני בור ודות, שסתמשין חילוק מן הבית, שאינו נשוי אלא לשאוב ממנו מים (דשבי"ט ב"ב סד. ובשו"י שם סקתא).

וצריך. מוכר. ליקח לו דרך. מן הלוקח לילך בה לאותו בור ודום, שהרי כל הקרקע מוכר לו ולא שכי עה כלום. דספירה ליה מוכר כעין מוכר (וערבין יט.) ובשו"י ב"רשבי"ט ב"ב שם ושם. וחכ"א אינו צריך ליקח לו דרך. ממוכר כעין רעה מוכר ודרך שייך לו (וערבין יט.). בזמן שאומר לו. מוכר ללוקח בית אני מוכר לך. חרץ מאלו. בור ודות. שאינו צריך ליקח לו דרך. אלאה כיון דלא צריך לפשוטי דהא סתממה נמי אין בור ודות בכלל הבית ופירש, ודאי לפשוטי מילתא קאמר להודיעו שמשמיר לעצמו (וערבין יט.) ולבנות לו חתי לפשוטי כלל, דכלאו הכי שייך לעצמו דרך לריווחא דמילתא אמר כן שלא יאמר הלוקח לא ביתי מכרת לי ולא עכבה דרך, שאין כל מוכרין נקראין כדניין והלכך פירש כל כן (רשבי"ט בב ט"ד).

פ' הרא"ש

יום כיון דאין נזירות פחי מל' יום וכן נמי הרניי נזיר ושעה א' וכן נמי הרניי נזיר א' ומחצה מפרש"י לה הרניי נזיר א' והרניי נזיר מחצה: [מתנאי"] הרניי נזיר יום ושעה אחת נזיר ל"א יום. שאין נזירים שעות דכיון דהוכריז ל' הוי ככילו אמר ל'א יום דלא אמרי' דיוס א' הוי נזיר בפני עצמו כיון דבעי לצרפו למנזין ל'. שהוכריז תחלה ושעה א' הוי כיום א' דאין נזודין שעות אבל אמר הרניי נזיר ושעה אחת לא ושעה א' להוסיף [רק] נזירות אחרת שאין מונזין נזירות לשעות אלא לימים ולא בא להוסיף כי אם יום א' (פ' ימים לשעות) והוי ככילו אמר ל"א יום: לא שנו אלא [דאמר] ל"א יום כלומר הא דאמר במתני' אם אמר הרניי נזיר ל' יום ושעה אבל אמר ל' יום ואחד יום דומיא דל' יום ושעה אבל אמר ל' יום ויום א' מייתור לשונו דאמר יום יתירא קאמר רב הכי: לא את הבור ולא את הדות אם מכר לו בית סתם לא מכר את אלו. בור בחפירה ודות בבנין (ב' ושניהם לבינו שמים ושוין). וצריך ליקח לו דרך המוכר בעין יפה מוכר ולא שיר לו דרך ורבנן סברי מוכר בעין רעה מוכר: בזמן שא"ל חוץ מאלו א"ע ליקח לו דרך דכיון דלא הוה צריך לשייר אלו ושייר לישנא יתירא לשייר לו דרך קא אתי וה"ה דרבנן סברי דלישנא יתירא לשייויר קאתי אלא דליכא מידי לשייויר ונקט ר"ע דאיהו בפ' קאמר דלפטוי קאתי ואע"ג דרב פסיק התם הלכה כחכמים דמוכר בעין רעה מוכר מ"מ בלישנא יתירא לא פליגי כדפרשיה

^{[פ] אולי צ"ל שניהם לאו בניי שמים עשוין.}

ז:

וְלִיָּהוּי בַּלּ פֶּרֶסָה וּפֶרֶסָה. אמתני' פריך כי אמר מכאן ועד סוף העולם נחשוב כמה פרסה עד סוף העולם למנין שהעולם מהלך חמש מאות שנה ושמא' דמנין נזירות קציל עליה כמנין פרסאות לחומרא א[ולא מצינן לפרושי להקל ואין להקשות אם כן היה לו [לומר] מנין סוף העולם דניחא^א ליה טפי שיאה כל פרסה ופרסה בפני עצמו שיוכל לגלח עצמו בסוף כל שלשים יום אבל אין לפרש ולומר דקאי ופריך למאי דמסיק מיניה דכיון דטעמא הוי משום דהחזיק בדרך אין בדעתו להניח נזיר כי אם בהיותו בדרך לכך צריך לפרש דקאי אמתני' ומשני באתרא דלא מני פרסה דליכא למימר דכמנין פרסה קציל עליה ופריך ולהוי כל חוונה ואוונה כמנין מהלך ימים שעד סוף העולם קציל עליה נזירות מי לא תנן הרניי נזיר כשער ראשי כו' הרי זה נזיר לעולם כו' אלמא נזירות הרבה קציל עליה ולא מפרשינן למילתיה לקולא למימר הרניי נזיר שלשים יום וכשיער ראש' דקאמר כלומר אריכא לי האי מילתא^א (דקאמר) כאלו אמרתי הרניי נזיר כמנין שיער ראשי ומשני כל מילתא דאית ליה קצצתא לא קתני פירוש האומר הרניי עד סוף העולם אית להו קצצתא דמהלך העולם חמש מאות שנה [ואם] נזירות כמנין קציל עליה ה"ל לפרש להדיא אחרי שיש להם מנין ולכן י"ל דחד נזירות קציל עליה אבל שיער ראשי ועפר הארץ וחול הים אין להם קצצה ומנין ורואה לומר דכמנין שיער ראשו קציל עליה נזירות ומה שלא פירש לפי שלא ידע מנין השיער: **וְהַתְּנִיא**. צניחותא שיש חילוק בין קיצצתא ובין לא קיצצתא כל^ב ימי חייו או נזיר לעולם אין לו קיצצה שאינו יודע ימי חייו וה"ו כל ימי חייו [ואפ"ה]^א חלוק צדינו דאין זה נזיר לעולם כאצטלוס להקל אלא נזיר עולם מירא ארוך עד יום מותו ואז"ל כיון[דמתחלק] מתניתא [בין דלית ליה] קיצצתא לאלף שנים דאית להו קצצתא אי"כ גם צמתניתין יהיה נזיר ארוך עד יום מותו כמו צאלף שנים וי"ל דשאני הכא דאמר הרניי נזיר אלף שנים ולא אמר מכאן משמע נזירות ארוך קציל עליה אבל צמתניתין אמר מכאן ועד סוף העולם דמשמע טפי אריכא ליה מילתא כמכאן ועד סוף העולם [נלומר] דנזירות ארוך קציל עליה מדלא אמר הרניי נזיר עד סוף העולם ולא מיימתי מהך ברייתא אלא דאיכא חילוק בין מילתא דאית ליה קיצצתא [למילתא דלית ליה קיצצתא] דשלשה^א עניני נזיר [יש] אמר כשיער כעפר כחול נזיר לעולם נזירות אחר נזירות ומגלח כל שערו בין א נזירות ומציא קרצנותיו אמר כל ימי חייו מיר^א לעולם [הרי זה] נזיר לעולם כאצטלוס ולא לגלח לגמרי אלא להקל למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה ומציא ג' בהמות אמר מאה שנה או אלף שנה הרי זה נזירות ארוך עד יום מותו ואינו לא מגלח ולא מיקל ולא מציא קרצן כל ימיו: **ג' הָרְאִיכָּא ב'**. ואינו יומי מובדל זו מזו וי"ל דנזירות קציל עליה שאין אוונות מובדלות זו מזו ופריך גבי כו'^{טו} יום אחד מדקרי ליה יום אחד משמע להצדילו מיום^י קאתי א"כ מהלכין^י הימים ומובדלים גם הם ומשני הכי קאמר יממא וילינא חד יומא פ"י העצב שלפני היום לענין^י שבת ויו"ט ולא לפוקי מיומא דבתריה קאתי אלא כל הימים נוגעים זה בזה: **שְׁאִנִּי** התם דקתני הרניי נזיר אחת. דמסתמא ליה דקאי ארישא דקתני הרניי נזיר אחת גדולה או אם אמר הרניי נזיר אחת מכאן ועד סוף העולם כיון^י דאמר הרניי נזיר ואחת^י דאריכא ליה ואמרין דאריכא ליה מילתא כמכאן ועד סוף העולם ואמוראי קמאי לא משמע להו דקאי מכאן ועד סוף העולם אלאה: **הָרְיִנִּי נזיר ויום אחד**. וסמך נזיר דציצורו אכל היום ואכל השעה הוי כאלו אמר הרניי נזיר ונזיר יום אחד או נזיר^י שעה^ט או נזיר מחצה שלא היה יכול לקרצ ציבת נזיר יותר אכל מחצה שלא היה יכול לומר הרניי נזיר ומחצה דלא משמע מידי על מה מחצה על כן אמר נזיר אחת ומחצה וחשוב כאלו פירש ונזיר^י ומחצה פירוש חצי נזירות ואם אמר בפירוש הרניי נזיר יום אחד ואפילו שעה אחת הוי נזיר שלשים יום שאין נזירות ליום אחד וכל שכן לשעה הלכך הוי נזיר שמים: **הָרְיִנִּי נזיר ויום א' הבא הוא דאין נזירות א"ים א' פ'** דחשבינן ליה כאלו אמר הרניי נזיר ונזיר יום א' ואילו אמר הרניי נזיר ונזיר יום אחד ואין נזירות ליום^י אלא ל' יום להכי מני תרתי נזירות אבל אמר הרניי נזיר ושעה אחת כאלו אמר נזיר^י שעה אחת למנין^י ל' ואחד דס"ד דדי לנו מאותה שעה לעשות יום ומצרפינן צהדי ל' יום ויהיה ל"א יום קמ"ל כיון דיש להוסיף על דבורו נוסף נזירות שלם: **וְאִי תנא שעה אחת משום דלא נחית לְדוּקָא**. פ"י דבד^י שאינו יכול להיות שאין נזדינן שעות וכיון שיש להוסיף על דבורו נוסף נזירות שלם אבל אמת ומחצה נחית לדוקא שיכול להיות נזיר אימא לא לימני תרתי אלא מ"ה^י הוי קמ"ל דבכולהו נזיר שמים: **הָרְיִנִּי נזיר שלשים יום] ושעה אחת**. ומעמה לא קיימא דבור דנזיר אשעה והוי נזירות ל"א יום שאין הנזירות לשעות ומאותה שעה נעשה יום והוי כאלו אמר הרניי נזיר שלשים ואחד יום דודאי חייל עליה ל"א יום דיום אחד מטערף שפיר צהדי שלשים יום לנמיה נזיר כל ל"א יום והוא הדין אם אמר הרניי נזיר שלשים יום] ויום אחד דלא הוה נזיר אלא ל"א יום כיון שהפסיק צמיצת ל' דארישא קאי אלא דנקט אחד מן הדינין וממאי דסליק חילק דהיינו דקאמר לעיל הרניי נזיר ושעה אחת והוא הדין שיש לחלק ארישא דצמתניתין דקאמר הרניי נזיר ויום אחד: **לָא שנו א"א דאמר ל"א יום**. פ"י [ואן] לא הוי נזיר אלא ל"א יום אבל אמר שלשים יום ויום אחד נזיר שמים לפי שייתר בלשונו ד' פעמים יום וכדמפרש ואזיל דקצר לה כר"ע וק"ק צצמתניתין לא קתני האי לישנא ל"א יום אלא ל' ושעה אחת וי"ל צצמתניתין פירש לישנא דסליק היינו הרניי נזיר [ושעה] אחת יום] והוא הדין דצרישא נמי כי אמר הרניי נזיר יום אחד דהוי נזיר שמים [אי אמר] הרניי נזיר [ל'] ויום אחד דהפסיק צמיצת שלשים צינתיים דלא הוי נזיר אלא שלשים ואחד יום והאח קאמר רב לא שנו^י שאינו מפרש להדיא ודיקן ליה מדיוקא: **לָא את הבור ב'**. שאינו בכלל בית וצריך מוכר זה ליקח לו דרך לבור מן הלוקח שמכר לו בעין יפה ולא שייר לעצמו: **אִין צריך לִיקַח לוֹ דרך**. דבעין רעה מוכר ושייר לעצמו דרך: **חוֹץ מאלו וכו'**. שייתר בלשונו שנלאו הכי לא מכר את הבור אלא לשייר לעצמו דרך קמיתיו: **הָרְיִנִּי נזיר כשער ראשי וכעפר הארץ ובחור הים הרי זה נזיר לְעוֹלָם ומגלַח אחת לְשָׁלְשִׁים יום**. פירוש נזירות הרבה קיצל עליו כעפר הארץ וכחול הים ומגלח ביום^י 24 שלשים ומציא קרצנותיו: **אִין זה מגלַח אחת לְשָׁלְשִׁים יום**. פירוש רצי סצירה ליה דנזירות מרובה^י קציל עליו עד יום מותו עד שיאמר בפירוש נזירות כדמסיק ואי זהו מגלח אחת לשלשים יום האומר הרי עלי נזירות כשער ראשי וכעפר הארץ וכחול הים: הרניי

כל כנויי נזירות פרק ראשון נזיר

ואי סנא שעה אחת. התם הוא נמי הואיל דלא נחית לנזירות דוקא למהוי שלשים יום ושעה אחת לפי שאין אונודרין לשעות להכי הוא דאמר דמחייב צמתי צנזירות: אבל היכא דאמר נזירות אחת ומחצה דנזירות נחת לדוקא אימא דלא לימני תרתי אלא מ"ה ימים בלבד: **קמ"ל** דבכולהו חייב תרתי (א) והיכא דאמר צרישא הרניי נזיר סתמא חיילא עליה נזירות ג' ובי דער ואמר או יום אחד או שעה אחת או נזירות ומחצה כיון דקיצל מקצתה דצמתי שקיצל את כולה דמי וחייב צ' צנזירות: **בתנאי' האומר הרניי נזיר שלשים יום וי ושעה אחת**. נעשה כאומר ל"א יום ואינו חייב אלא ל"א יום בלבד: **גמ' אמר רב** יו"א ואי דרבי^י דרביק"י ממתני' דכי אמר שלשים יום ושעה נעשה כמי שאמר ל"א ואינו חייב צנזירות אלא ל"א בלבד: **לא שנו אלא דאמר ל"א יום אבל אמר הרניי נזיר שלשים יום ויום אחד**. כיון דאמר לישנא יתירא הוי נזיר שמים דרב סבר לה כר"ע דדריש לישנא יתירא דתנן המוכר חצית לחצרו והיה לו שם צור ודות לא מכר את הבור ואת הדות אע"פ שכתב לו עומקא ורומא: **וצריך** למוכר ליקח לו דרך לילך לבור ודות שלו או יפרח צאור דצרי רצי עקיבא דקסבר (א) בעין יפה הוא מוכר ולא שייר דרך לעצמו: **וחכמים אומרים אינו צריך ליקח לו דרך**. דלמרנין כשם ששייר את הבור ואת הדות לעצמו כך שייר לו דרך: **בזמן שאמר לו**. מוכר בפירוש חוץ מאלו צור ודות כיון דאמר לישנא יתירא דהא אפילו לא אמר חוץ לא הוו מכורין להכי אמר חוץ לשייר לו את הדרך: **מתני'**

שם צור ודות לא מכר את הבור ואת הדות אע"פ שכתב לו עומקא ורומא: **וצריך**. לו למוכר ליקח לו דרך לילך לבור ודות שלו או יפרח צאור דצרי רצי עקיבא דקסבר (א) בעין יפה הוא מוכר ולא שייר דרך לעצמו: **וחכמים אומרים אינו צריך ליקח לו דרך**. דלמרנין כשם ששייר את הבור ואת הדות לעצמו כך שייר לו דרך: **בזמן שאמר לו**. מוכר בפירוש חוץ מאלו צור ודות כיון דאמר לישנא יתירא דהא אפילו לא אמר חוץ לא הוו מכורין להכי אמר חוץ לשייר לו את הדרך: **מתני'**

שם צור ודות לא מכר את הבור ואת הדות אע"פ שכתב לו עומקא ורומא: **וצריך**. לו למוכר ליקח לו דרך לילך לבור ודות שלו או יפרח צאור דצרי רצי עקיבא דקסבר (א) בעין יפה הוא מוכר ולא שייר דרך לעצמו: **וחכמים אומרים אינו צריך ליקח לו דרך**. דלמרנין כשם ששייר את הבור ואת הדות לעצמו כך שייר לו דרך: **בזמן שאמר לו**. מוכר בפירוש חוץ מאלו צור ודות כיון דאמר לישנא יתירא דהא אפילו לא אמר חוץ לא הוו מכורין להכי אמר חוץ לשייר לו את הדרך: **מתני'**

^{[פ] אולי צ"ל שניהם לאו בניי שמים עשוין.}

מסורת הש"ס

א (א) פרקינן יט. ד"ב סד. קלח:
ב (ב) יעבינן מ"ו, (ג) צ"ל כל,
ד (ד) צ"ל טריחא, (ה) ג"א אבל (ו) שייך לנך ח.

נוסחת הריב"ן

[א] נזירין: [ב] נזירות: [ג] נזירות ל': [ד] כאלו קציל ולא מצינן. ויצי ומנא לן כולה: [ה] נזירות: [ו] ל' יום ויום א' ושעה כו': [ז] דלחי: [ח] עדה:

הגהות הריב"ח

(א) רש"י ד"ה קמ"ל וכו' דהיכא דאמר: (ב) ד"ה וצריך וכו' דקסבר מוכר בעין יפה:

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] תוס' ד"ה ולהוי כל פרסה ופרסה וכו' לחומרא ולא מצינן מתקוח ציבות ולא מצינן. ויצי ומנא לן כ"ל א"מ: [ב] ד"ה והתנא צניחותא שיש חילוק ומתני' [בין דמתחלק] מתניתא [בין דלית ליה] קיצצתא ע"כ. מן ציבת כיון עד ציבת קיצצתא מתקין ויצי וא"מ גרים כיון דמדמי מתני' קצצתא: [ג] ד"ה הואיל וכו' ואינו יומי מובדל זו מזו וי"ל דנזירות ומובדלות זו מזו וי"ל דנזירות הרבה קיציל עליה משא"כ אונות שאין מובדלות זו מזו כ"ל א"מ:

הגהות התוספות

1. צ"ל וימא. 2. צ"ל דיי"ל דנחא ליה כו'. 3. צ"ל דמילא הרניי נזיר כל ימי חייו או נזיר כו'. 4. צ"ל ואם אמר אפילו ק' כו'. 5. צ"ל אפ"ה. 6. ציבת נזיר מתקח. 7. צ"ל וא"מ כיון דמדמיה מתנינן דאיכא קיצצתא לאלף שנים כו'. 8. צ"ל וששעה. 9. צ"ל או נזיר לעולם. 10. ציבת כו' מתקח, וצ"ל יומי נמי הכמי ויהי ערב ויהי צוקי יום אחד כו'. 11. צ"ל מיום אחר. 12. צ"ל מהלך הימים מובדלים גם הם. 13. צ"ל הערב שלפני היום עם היום שאחריו לענין שבת כו'. 14. צ"ל וכוין. 15. צ"ל נזיר אחת מרמזין דטריחא ליה ואריכא ליה מילתא כמתאן כו'. 16. צ"ל או נזיר ונזיר שעה או נזיר ונזיר מחצה כו'. 17. צ"ל נזיר בלי ואי". 18. צ"ל ליום אחד. 19. צ"ל נזיר ונזיר שעה כו'. 20. בס"ל לימני. 21. צ"ל נזר דנר כו'. 22. צ"ל מ"ה יום. 23. כאן הס"ד. ומיה"ד דדריש לישנא יתירא. שאינו מפרש כו' בל"ל. 24. צ"ל בכל ומציב כיום מתקח. 25. צ"ל אריכה.